1. EL CONCEPTO EN SIMPLE

La **Orientación del Crédito** comprende la formulación e implementación de políticas, límites, plazos y estructuras de costos (incluyendo el sobreprecio por gastos operativos e intereses) con los que una entidad financiera decide otorgar financiamiento 1-4, en estricta observancia de los marcos regulatorios y prudenciales del Estado (como la Ley N° 7472 y la Ley N° 9859 de Usura) 5, 6.

Para abordar con éxito la lectura de la Semana 4, el alumnado debe dominar previamente dos pilares fundamentales trabajados en las semanas anteriores:

1. **La evaluación cualitativa y cuantitativa del deudor** a través de las **5 C del crédito** (*Carácter, Capacidad, Capital, Colateral y Condiciones*) 7 y el análisis de la capacidad real de pago 8-11.
2. **El impacto del ciclo económico y de la Tasa de Política Monetaria (TPM)** del Banco Central de Costa Rica (BCCR) en la demanda de financiamiento y la morosidad bancaria 12, 13.
   - **Analogía de la vida cotidiana (Método Feynman):** Comprender la orientación del crédito con su marco legal es como aprender a conducir un camión de carga pesada 14. Por un lado, las herramientas operativas bancarias (cálculo de abonos, enganches, plazos y sobreprecios) constituyen el manual técnico del vehículo: enseñan a meter los cambios, medir la carga y frenar a tiempo para no volcar la empresa 2, 3, 14-18. Por otro lado, la regulación de competencia y los techos de usura representan las leyes de tránsito y las señales de velocidad en la autopista 5, 6, 14. Un conductor que domine la mecánica interna pero ignore los límites legales de velocidad terminará accidentado o sancionado por las autoridades 5, 14.

2. FUNCIONAMIENTO Y DINÁMICA (Causa y Efecto)

El proceso de colocación crediticia opera mediante un mecanismo de transmisión en cadena que conecta la gestión microfinanciera con la regulación macroprudencial:

1. **Evaluación de solvencia individual (Causa inicial):** Antes de fijar condiciones, la entidad investiga la capacidad financiera del solicitante 8, 19, 20. Bajo la regla prudencial analizada en el manual, si los gastos fijos del cliente rebasan en promedio el **30% de sus ingresos**, la capacidad de pago se considera superada y el crédito debe ser rechazado o reestructurado mediante garantías adicionales (como avales o cesión de activos) 2, 9, 10, 21.
2. **Determinación del costo y sobreprecio:** Para establecer la tasa y el monto a cobrar, la entidad calcula un sobreprecio adicionando a la tasa de interés de mercado los gastos fijos y variables del departamento de crédito y cobranzas 2, 15, 16. Un mayor monto pagado de contado (enganche) reduce el saldo insoluto y atenúa el sobreprecio cargado al deudor 17.
3. **Mecanismo de transmisión macro-micro:** Las fluctuaciones en el ciclo económico y los ajustes en la TPM del BCCR modifican el costo de fondeo institucional 13, 22. Esto obliga a las entidades a reajustar sus plazos máximos, requerimientos de enganche y márgenes sobre las tasas activas 2, 13, 22, 23.

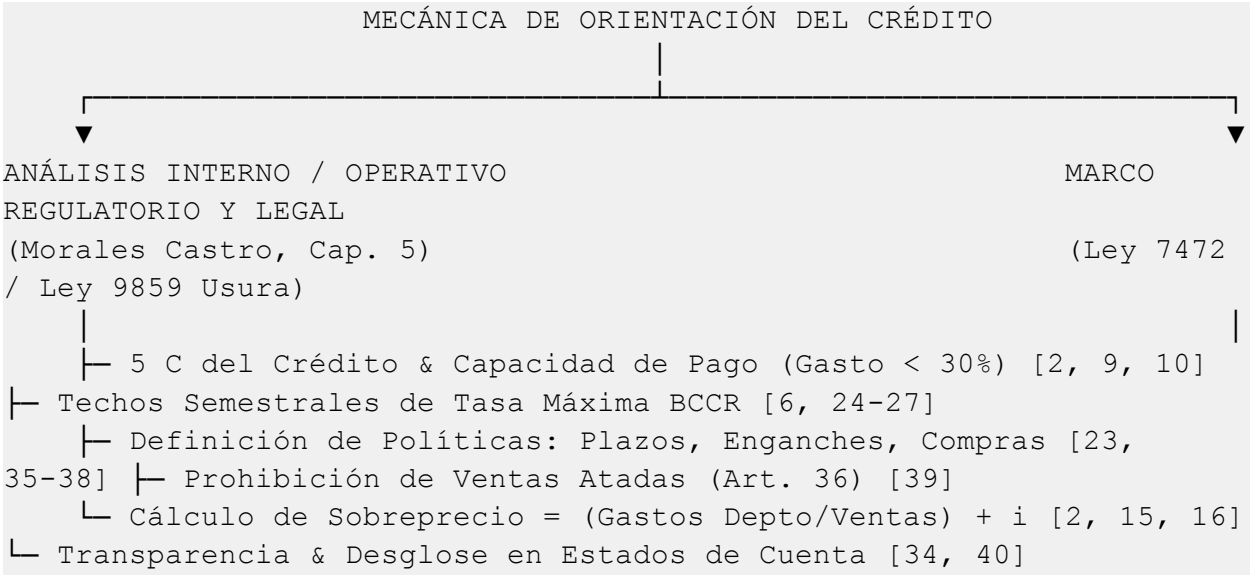
4. **Restricción legal y frontera de Usura (Efecto final):** Cuando la política interna fija una tasa total (interés + sobreprecio/comisiones) 2, 15, 16, esta choca con el tope legal fijado semestralmente por el BCCR bajo la Ley N° 9859 (Art. 36 bis de la Ley 7472) 6, 24-27. Si el costo calculado sobrepasa dicho techo, la entidad debe renegociar las condiciones (aumentando el pago inicial) o excluir al perfil de riesgo del mercado formal para no incurrir en el delito penal de usura 5, 17, 28, 29.

3. CONEXIÓN CON EL MERCADO ACTUAL

La dinámica crediticia costarricense vincula de manera directa el diseño de políticas internas con los indicadores macroeconómicos y regulatorios vigentes en tiempo real:

- **Techos de Tasa de Interés y Usura (Ley 9859 / BCCR):** El BCCR calcula y publica en enero y julio de cada año las tasas anuales máximas de interés para créditos regulares y microcréditos, tomando como referencia el promedio ponderado de la tasa activa negociada del grupo *Otras Sociedades de Depósito* 6, 24-27.
- **Efecto de la Tasa de Política Monetaria (TPM) e Inflación:** Si las presiones inflacionarias o las decisiones del BCCR elevan las tasas pasivas y de mercado, los bancos ven incrementado su costo de fondeo 13, 22, reduciendo el margen operativo de sobreprecio antes de alcanzar el techo legal de usura 2, 6, 24.
- **Índice de Competencia Financiera (Art. 36 ter de la Ley 7472):** El BCCR y el MEIC mantienen actualizado semanalmente un índice de comparabilidad que consolida la tasa nominal, comisiones, multas y gastos de formalización de toda la oferta crediticia del país 30-33, obligando a los intermediarios a operar con transparencia de cara al consumidor financiero 32, 34.

4. SÍNTESIS DE CONCEPTOS CLAVE



- **Estándares y Condiciones Internas del Crédito:**
- **Capacidad de pago:** Evaluación cuantitativa en la que los gastos fijos no deben rebasar el 30% del ingreso disponible 2, 9, 10.

- **Políticas de crédito:** Normas escritas dictadas por la dirección que regulan plazos máximos, compras mínimas, periodos de cortesía y descuentos por pronto pago o volumen 3, 22, 23, 35-37, 41-43.
- **Sobreprecio:** Porcentaje sumado al saldo insoluto para cubrir los gastos fijos y variables del departamento de crédito/cobranza y el costo del capital 2, 15, 16.
- **Garantías adicionales:** Herramientas de mitigación de riesgo como hipotecas, avales bancarios o retención de activos cuando la solvencia del solicitante es insuficiente 1, 21.
- **Protección al Consumidor Financiero y Competencia (Ley 7472):**
- **Prohibición de prácticas restrictivas:** Ilegalidad de las ventas atadas o condicionadas (Art. 36 inc. b) y acaparamiento o discriminación en el consumo 39, 44.
- **Nulidad de cláusulas abusivas:** Invalidez de condiciones contractuales unilaterales que limiten derechos o impongan cobros desproporcionados no desglosados (Art. 42) 45-49.
- **Transparencia e información escrita:** Obligación de entregar estados de cuenta con desglose explícito de amortización a principal, intereses financieros, moratorios y comisiones (Art. 44 bis) 34, 40.

5. HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS PARA EL AULA

Para preparar la sesión sincrónica bajo la metodología de **Mastery Flip** y ejecutar la prueba de defensa oral (*Mastery Check*) 50, se propone la siguiente guía de trabajo:

Dinámica de Clase: Simulación de un Comité de Crédito y Prueba de Usura

1. **Planteamiento del Caso Práctico:** Se presenta a la clase la solicitud de un cliente cuyos ingresos mensuales son de ₡100.000, pero mantiene gastos fijos en otros créditos y servicios por ₡38.000 (38% de sus ingresos) 8, 9. La entidad financiera pretende otorgar un préstamo con un sobreprecio operativo del 18,66% anual 16, 17.
2. **Consigna para el Alumnado:**
3. *Evaluación de Capacidad:* Determinar si el crédito es elegible bajo la regla prudencial del 30% de gasto fijo 2, 9, 10.
4. *Reestructuración Operativa:* Proponer un ajuste mediante incremento del enganche de contado para reducir el saldo insoluto y ajustar las cuotas mensuales 3, 17, 18.
5. *Verificación Legal:* Contrastar el costo financiero total calculado con la tabla de tasas máximas vigentes publicada por el BCCR (Art. 36 bis) 6, 24-27, verificando que la propuesta contractual desglose correctamente los rubros y no contenga cláusulas abusivas ni fragmentación de montos 27, 34, 45-49.

Preguntas de Debate para la Defensa Oral (Mastery Check)

1. *¿De qué manera un incremento en la Tasa de Política Monetaria (TPM) del BCCR altera la estructura de sobreprecio de un banco comercial y limita su margen de colocación frente a los techos de la Ley de Usura?* 2, 6, 13, 24-27
2. *¿Existe un trade-off ético y económico al elevar la exigencia del pago inicial (enganche) para proteger al banco de la morosidad, si ello implica excluir a los prestatarios de menores ingresos hacia mercados informales o no regulados?* 5, 17, 35

💡 Pregunta Estratégica de Cierre (Método Feynman)

"Si el Banco Central de Costa Rica (BCCR) decide elevar la Tasa de Política Monetaria (TPM) para contener la inflación, provocando que la tasa activa ponderada del mercado aumente un 3%, pero los gastos operativos del departamento de crédito de un banco se mantienen constantes, ¿cómo se reconfigura la frontera de exclusión crediticia para un deudor cuyo límite de gasto fijo roza el 30% bajo el tope legal fijado por la Ley N° 9859?" 2, 6, 9, 10, 13, 15, 16, 24-27